

1500226-63.2022.8.26.0614
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL
Comarca: Tambaú
Foro: Foro de Tambaú
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 27/11/2022
... 33, caput, da Lei 11.343/06.

DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

O artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Tambaú
Foro de Tambaú
Vara Única
Rua Campos Salles, 345, Tambaú-SP - cep 13710-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500226-63.2022.8.26.0614 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500226-63.2022.8.26.0614
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2140306/2022 - DEL.POL.TAMBAU, 25142418 - DEL.POL.TAMBAU, 2140306 - DEL.POL.TAMBAU
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DENISMAR PEREIRA DE SOUZA
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Vistos.

DENISMAR PEREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo consta na denúncia, no dia 23 de maio de 2022, por volta das 16h00min, em uma via pública na Rua Rômulo Gibelo, Bairro Jardim Pontal das Pitãs, neste município e comarca de Tambaú - SP, o denunciado, trazia consigo, visando à mercancia ilícita, 13 pinos de cocaína (3,2g.) e 01 porção de maconha (1,72g.), substâncias capazes de provocar

dependência física e psíquica, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo o Ministério Público, "o denunciado estava em via pública e se posicionava em um ponto já conhecido pelo tráfico de drogas. Durante a abordagem, foi encontrado em uma pochete que DENISMAR carregava em sua cintura 13 pinos de cocaína, já embalados para mercancia e 01 cigarro de maconha parcialmente consumido, além de um eppendorf vazio e R\$10,00".

O réu foi notificado. (fl. 163)

Defesa preliminar apresentada (fls. 104/105).

A denúncia foi recebida em 18 de julho de 2022 (fls. 112/113).

O réu foi citado (fl. 162).

Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de novembro de 2022, às 16:30. (fl. 112/113).

Acusação e defesa apresentaram suas alegações finais por debates orais.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A Defesa, em seu turno, pleiteou a absolvição do acusado, alegando insuficiência probatória.

É relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DO MÉRITO

Trata-se de ação penal proposta pela Representante do Ministério Público, onde imputa ao réu a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

O artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Penal - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objetivo material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

DA PROVA

Há nos autos auto de prisão em flagrante (fls. 01/02 e 03), auto de exibição e apreensão (fl. 16), auto de constatação preliminar (fls.14/15), boletim de ocorrência (fls. 11/13), laudos periciais dos exames químicos-toxicológicos (fls. 84/86 e 87/89), relatório final de inquérito policial (fls. 90/91), além da prova oral produzida.

A testemunha Sérgio Luis de Moraes, Policial Civil, disse que, no dia dos fatos, estava no local com mandado de busca e apreensão domiciliar e monitorando o imóvel para ver o melhor momento para a diligência. Viu, então, DENISMAR parado em uma esquina com uma pochete. Era um ponto estratégico, pois era possível se visualizar quatro vias. Estava sozinho e, por isso, solicitou apoio da Polícia Militar. A Polícia Militar chegou após vinte minutos. Abordou DENISMAR, que tirou a pochete e deu para uma pessoa que estava sentada. Nesta pochete, tinham microtubos com COCAÍNA, uma porção de maconha e um cigarro de maconha. Existia também pequena quantia em dinheiro (R\$ 10,00). Ele negou que a droga fosse dele. Ele disse que um menino pediu para que segurasse a droga para ele até que voltasse. Não tinha informações de traficância da parte dele nesta época. Ele estava egresso do sistema prisional há pouco tempo. Ele estava na esquina com a pochete na cintura dele durante todo o tempo em que viu ele. Ele só deu a pochete a outra pessoa quando viu a polícia. A pochete foi entregue à companheira dele. Do momento que viu até a abordagem, passaram-se por volta de 20/30 minutos. Não viu usuários/compradores aproximando-se dele. Todas as vezes que passou de viatura, ele estava nesta mesma esquina. Ele estava a 10/15 metros da aglomeração de pessoas próximas a ele. Jonatas Juventino, Policial Militar, contou que, no dia dos fatos, foi acionado para apoio à Polícia Civil em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar. No momento da abordagem, DENISMAR avistou a viatura e entregou uma pochete à respectiva namorada. Na pochete, foram encontradas drogas (13 porções de COCAÍNA, um cigarro de MACONHA parcialmente consumido e uma porção de MACONHA) e dinheiro.

A testemunha Jorge Martins Ferreira relatou que trabalhou junto com DENISMAR no corte de lenha, desde o tempo em que ele saiu da prisão até quando machucou o dedo, cortando-se com um facão. Este machucado que o impossibilitou de trabalhar ocorreu por volta de uma semana antes da prisão dele. Não sabe do envolvimento de DENISMAR com o tráfico de drogas após sua saída do cárcere. Trabalhavam das 06:00 às 16:00. Recebiam semanalmente.

Em seu interrogatório, o réu DENISMAR PEREIRA DE SOUZA afirmou que tem 24 anos. Sua esposa está grávida. É de Tambaú-SP. Trabalhava com corte de lenha junto com o Sr. Jorge. Auferia em média R\$ 400,00 semanalmente. Estudou até a oitava série. Foi preso anteriormente por tráfico. Tinha saído do cárcere há dois meses quando foi preso. Tem só estes dois processos. Não admite a acusação. No dia dos fatos, estava em casa com a esposa e saíram para comprar cigarro. Na rua, distanciou-se e, sem que sua esposa visse, comprou os 13 pinos de COCAÍNA e a bucha de MACONHA para fazer uso pessoal. Estava parado na esquina para esperar sua esposa. Sua esposa não viu a aquisição das drogas tampouco sabia do conteúdo da pochete. Não falou nada diante do policial. Não sabe o motivo do policial mentir neste ponto.

DO FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL

A materialidade delitiva restou comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02 e 03), auto de exibição e apreensão (fl. 16), auto de constatação preliminar (fls.14/15), boletim de ocorrência (fls. 11/13), laudos periciais dos exames químicos-toxicológicos (fls. 84/86 e 87/89), relatório final de inquérito policial (fls. 90/91), além da prova oral produzida.

A autoria restou comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fls.1) e pela prova oral produzida em audiência.

Foram encontrados com o réu 13 microtubos de cocaína, 1 porção de maconha e 1 cigarro de maconha, tendo ele afirmado que as substâncias destinavam-se ao seu próprio consumo.

Nesse sentido, para se definir a finalidade da posse das drogas, faz-se mister a observância do quanto dispõe o art. 28, § 2º da Lei 11.343/06:

Art. 28. § 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso em tela, nota-se que na posse do réu existiam duas diferentes substâncias (maconha e cocaína), estando as porções de cocaína divididas individualmente. Ademais, o réu estava posicionado estrategicamente em local em relação ao qual já recaíam suspeitas policiais acerca do tráfico de drogas. Não bastasse, embora tenha se retratado em juízo, apresentou versão inverossímil quando confrontado pelo policial civil de que apenas segura as drogas para terceiro não identificado. Por fim, relativamente aos antecedentes do acusado, verifica-se, a partir da certidão de distribuição criminal de fls. 175/179, que já ostenta duas condenações criminais definitivas pelo tráfico de drogas.

Restou, então, demonstrada a finalidade de traficância.

Outrossim, importa destacar que são verbos nucleares aptos a configurar a prática do delito, além da venda, oferecer, ter em depósito, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas, e utilizar local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consentir que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

É certo que o depoimento dos policiais não é indene de dúvida ou impossíveis de serem inverídicos, contudo, no caso dos autos, são seguros e coincidentes, com riqueza de detalhes.

Não há nestes autos elementos para se acreditar que os policiais quisessem prejudicar o réu, ou que seus relatos não fossem dignos de confiança.

É bem verdade que a palavra dos policiais na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não menos verdade é que, no caso em exame, os policiais foram ouvidos em juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal.

Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. (TJSP APL 0015621-05.2004.8.26.0032 SP 0015621-05.2004.8.26.0032. Órgão Julgador 3ª Câmara de Direito Criminal; Publicação 08/03/2017; Julgamento 7 de Março de 2017; Relator Airton Vieira)

No mais, ausentes causas de exclusão da ilicitude. Em relação à culpabilidade, o acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de suas conduta, sendo-lhes exigível conduta diversa. Portanto, culpável.

A prova é certa, segura e não deixam dúvidas da condenação pela prática do delito de tráfico, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

DOSIMETRIA

Passo a dosar a reprimenda, nos termos dos arts. 59 e 68 do CP.

Neste ponto, faz-se mister consignar que, consoante certidão de fls. 175/179, o réu ostenta duas condenações criminais transitadas em julgado decorrentes dos seguintes processos: (i) Foro de Mococa, 2ª Vara, data do fato: 05/11/2018, art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 29 "caput" do CP c/c Art. 40 "caput", VI do SISNAD, trânsito em julgado em 15/07/2020; e, (ii) Foro de Tambaú, Vara Única, 0001002-

50.2016.8.26.0614 - 0003468-07.2017.8.26.0509, data do fato: 28/09/2016, art. 33, § 4º do SISNAD, trânsito em julgado em 15/08/2018.

Daí porque, a título de dosimetria, uma condenação será utilizada a título de maus antecedentes na primeira fase e uma como agravante reincidência na segunda fase.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Como retromencionado, o réu é portador de maus antecedentes.

Em relação à quantidade da droga e à natureza da droga, não há o que se considerar para agravar a punição ao réu.

Assim, pelos maus antecedentes, majoro a pena em 1/6 e fixo a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, verifico que incide a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I do CP).

Assim, pela reincidência, majoro a pena em 1/6 e fixo a pena provisória em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento e de diminuição de pena. Ressalta-se que, em razão da reincidência e dos maus antecedentes, não se admite a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.

Assim, fixo a pena definitiva em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

O dia-multa será calculado no valor mínimo unitário previsto no art. 43 da Lei 11.343/2006, por não haver motivo informado nos autos que justifique sua majoração.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento de pena, em consideração ao montante de pena aplicada, aos maus antecedentes e à reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", c.c. art. 59, todos do Código Penal.

Tendo em vista o montante de pena aplicado, bem como as circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal, conforme já fundamentado, verifico que não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pelos mesmos motivos, não é cabível o benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu DENISMAR PEREIRA DE SOUZA pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão no regime inicial fechado e 680 dias-multa no valor unitário mínimo.

Não havendo razão para revogação da prisão preventiva, mormente diante da sua condenação em cognição exauriente, ao tempo que reviso a prisão preventiva, verifico a necessidade de sua manutenção.

Recomenda-se o réu ao estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Anote-se a revisão da prisão preventiva.

Decreto a perda dos bens apreendidos em favor da União, pois vinculados à prática delitiva. Proceda-se na forma do art. 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06.

Caso ainda não tenha sido feito, fica autorizada a destruição da droga apreendida, com exceção de 0,2 gramas de cada substância, quantidade que ficará reservada para eventual contraprova. A quantidade reservada para contraprova deverá ser incinerada após o trânsito em julgado deste feito.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio. Se necessário, expeça certidão de

honorários.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia; comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

P. I. C.

Tambaú, 27 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA